

0005625-97.2018.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... em patamar superior ao mínimo, com este majorado em 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu é multirreincidente (art. 61, I, CP), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

0005625-97.2018.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 11 de agosto de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

0005625-97.2018.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alexandre dos Reis Piccinin

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

ALEXANDRE DOS REIS PICCININ, qualificado nos autos (fls. 40), foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal, porque, segundo narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03 - aditamento a fls. 361), no dia 15 de abril de 2017, por volta de 16h45min, na rua Luís Colnago, nº 27, Jardim

Planalto, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, aparelho móvel da marca SAMSUNG/GALAXY J1, IMEI 357097072775831, avaliado em R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencente a Aparecido Araújo.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada da respectiva Portaria de instauração (fls. 05), Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), Relatório de Ordem de Serviço (fls. 09), Ofícios expedidos pelas operadoras de telefonia (fls. 14/20), Termos de declarações de testemunha (fls. 39) e de interrogatório (fls. 40), Auto de Avaliação (fls. 48), Termo de declarações da vítima (fls. 54), fotografias do acusado (fls. 55/57), e Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 200/2018 - fls. 70/71).

Houve o oferecimento da denúncia (fls. 02/03), que restou recebida em 01.03.2019 (fls. 83), seguindo-se da juntada da Folha de antecedentes (fls. 90/112) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 113/123).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 134) e, por meio de Defensor Público (fls. 135/136), ofertou resposta (fls. 139/143), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 149), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 145).

Durante a fase de instrução, procedeu-se, por gravação audiovisual, em 13/11/2020, à oitiva da vítima (Termo a fls. 269/270), a qual foi, em 12.05.2022, novamente realizada, com a inquirição de uma testemunha e do ato interrogatório (Termo a fls. 356/357).

Em memoriais finais (fls. 360/364), o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, e, no que tange a dosimetria da pena, requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, haja vista os maus antecedentes do denunciado, o reconhecimento da agravante da reincidência, o estabelecimento do regime inicial fechado, terminando por opor-se à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, de sua vez, em sede de memoriais finais (fls. 370/390), alegando insuficiência probatória e atipicidade da conduta (princípio da insignificância), pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 386 incisos III, V ou VII. Em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena base no mínimo legal, a fixação do regime aberto ou semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a concessão do direito do acusado de recorrer em liberdade.

É o relato do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

No mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta guarida, impondo-se a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Vejamos.

A materialidade e autoria do delito imputado restaram demonstradas face ao Boletim de Ocorrência (fls. 06/07), Relatório de Ordem de Serviço (fls. 09), Ofícios expedidos pelas operadoras de telefonia (fls. 14/20), Termos de declarações de testemunha (fls. 39) e de interrogatório (fls. 40), Auto de avaliação (fls. 48), Termo de declarações da vítima (fls. 54), e prova oral (fls. 269/270 e 356/357),

colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse aspecto, a vítima Aparecido Araújo, ouvida na fase policial (fls. 54), em Juízo (fls. 269/270 e 356/357), em relação aos fatos, contou que era um domingo e estava em sua casa quando passou uma pessoa vendendo “tele-oeste”, que acabou comprando, vindo a pedir para o indivíduo que entrasse em sua residência para preencher o bilhete. Contou que, após ter preenchido o bilhete, o indivíduo pediu água e suco, sendo-lhe fornecido. Mencionou ter deixado o indivíduo bebendo água e suco e se dirigiu até a geladeira e, ao voltar, pagou o bilhete, ressaltando que o seu aparelho celular estava em cima do sofá carregando, tendo o vendedor de “tele-oeste” se sentado ao lado para preencher o bilhete. Esclareceu que, posteriormente, sua esposa lhe perguntou onde estaria o aparelho celular e, ao notar o desaparecimento, tentou, de carro, localizar o indivíduo que havia vendido o “tele-oeste”, porém não o encontrou. Informou ter tentado estabelecer contato telefônico pelo aparelho através do “Whatsapp”, também sem sucesso. Consignou que não conhecia o acusado e que não teve seu aparelho celular restituído, pelo qual afirmou ter pago a quantia aproximada de R\$ 800,00 (oitocentos reais).

A vítima ainda elucidou ter reconhecido em Delegacia, por meio de fotografias, o acusado como sendo a pessoa que lhe vendeu “tele-oeste” e furtou seu aparelho celular. Afirmou ainda ter realizado o reconhecimento pessoal do acusado na primeira audiência realizada (Termo a fls. 269/270), vindo a ratificar o ato de reconhecimento em audiência virtual (Termo a fls. 356/357).

De sua vez, a testemunha, Lucilene Pereira da Silva, na condição de ex-mulher do acusado, com quem teve dois filhos, inquirida em Juízo (fls. 356/357), disse ter conhecimento dos fatos descritos na denúncia, pois a Polícia compareceu em sua residência informando a ocorrência do furto de aparelho celular que foi conectado ao seu chip.

Sobre o referido aparelho celular, a testemunha relatou que o denunciado chegou em casa com o telefone e deu na mão de seu filho, Andrey, para formatar, que acabou inserindo seu chip e conectando o celular, não tendo o réu esclarecido sobre a procedência do aparelho telefônico. Afirmou não ter procedido a devolução do telefone, uma vez que Alexandre teria ficado com o mesmo, terminando por dizer que seu chip era da operadora VIVO e que o acusado já vendeu “SP CAP”.

De seu turno, o acusado, em interrogatório judicial (fls. 356/357), negou a prática delitiva, não sabendo precisar se foi até a casa da vítima vender bilhete de “SP CAP”. Sustentou ter comprado o aparelho celular num bar no bairro Vila Aurélio, e dado ao seu filho, a quem disse que era de terceiros e que necessitaria ser formatado, não se lembrando se ele lhe devolveu o aparelho.

Nesse quadro, muito embora o réu tenha negado a autoria do crime que lhe é imputado, sua versão dos fatos, à luz dos dados colhidos, se mostra, além de inverossímil, desprovida de qualquer lastro probatório, inexistindo elementos a subsidiar a aventada compra informal do aparelho de terceiro.

Ademais, a estreitar a conexão entre a materialidade e autoria delitiva, imperioso pontuar que o desaparecimento do bem do interior da residência da vítima foi por ela constatado logo após a saída do acusado, sendo o registro da ocorrência realizado no mesmo dia do incidente (fls. 06/07) e, ainda nesse contexto temporal, há de se ver que, segundo o ofício da operadora VIVO (fls. 19/21), já no dia posterior ao do cometimento do crime, o aparelho celular furtado estava a funcionar com o chip da ex-esposa do réu, Lucilene Pereira da Silva.

Outrossim, pesa em desfavor do acusado o fato da vítima tê-lo reconhecido, desde a fase policial (fls. 54 e fotografias a fls. 55/57), como o autor do furto e pessoa que lhe vendeu bilhete “SP CAP” na data dos fatos.

Nesse cenário, e somado às demais provas colhidas nos autos, inviável tributar ao réu qualquer credibilidade para a versão que, sem qualquer coerência e lastro, apresentou em Juízo (fls. 356/357), estando evidente a sua responsabilidade pela prática do crime irrogado.

No mais, descabida a tese de atipicidade da conduta, uma vez que inaplicável o princípio da insignificância, não só em razão do valor do prejuízo causado à vítima e da reincidência ostentada pelo réu (fls. 113/123), mas, principalmente, porque tal princípio não encontra amparo na legislação vigente, constituindo, na visão desta Magistrada, ofensa frontal aos princípios da legalidade, igualdade e tipicidade, reinantes no processo penal.

Admitir-se a sua figura, com o fim de excluir a ilicitude da conduta do réu, é, no mínimo, ignorar a legislação penal vigente, a qual não faz qualquer referência a tal instituto. O fato da coisa subtraída não possuir valor econômico “significativo” é muito genérico e subjetivo, pois o que se mostra desprezível para uns, pode ser considerável para outros.

O que importa é que o acusado realizou o tipo penal em todos os seus aspectos, e não se encontra sob o manto de qualquer causa legal que exclua a ilicitude de seu ato.

Aliás, a adoção de referida tese, que não passa de mera construção doutrinária, na realidade, estimularia a prática reiterada de pequenos delitos, deixando a sociedade desprotegida (REsp nº 828.181/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 14.06.2007).

Como argumentado com propriedade nos autos da Apelação nº 0001245-81.2009.8.26.0050, pelo eminente Relator OLIVEIRA PASSOS:

“subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, é furto. Quem assim age viola a lei, viola uma regra de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social segundo o qual nos é permitido subtrair coisa alheias, desde que não muito valiosas, de pequeno valor. (...) Como é sabido, não há crime sem lei anterior que o defina. Dizer qual conduta é crime é tarefa do legislador, resultado de um juízo de valor que ele faz a respeito de determinadas condutas. E subtrair coisa alheia está tipificada na lei como crime de furto, em dispositivo que nada tem de inconstitucional. Então, sendo crime, não há como deixar de aplicar a lei. E o Juiz, principalmente, não poderá ignorá-la”.

Nesse trilhar, transcrevo ementa de julgamento proferido em caso símile por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de furto – Recurso defensivo – Autoria e materialidade comprovadas – Inaplicável princípio da insignificância – Construção doutrinária, não referendada pela maioria das Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso desprovido”. (negritei)
(Apelação Criminal 1501204-22.2021.8.26.0599; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. Autoria e materialidade comprovada. Princípio da insignificância. Não cabimento. Tese não recepcionada pelo ordenamento jurídico pátrio. Réus reincidentes. Tentativa. Não ocorrência. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo

prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. APELOS DESPROVIDOS.” (Apelação Criminal nº 0002346-18.2017.8.26.0360 – Rel. MARCOS CORREA – 6ª. Câmara de Direito Criminal – j. 11.04.2019).

Assim sendo, demonstradas a materialidade e a autoria imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passa-se, então, à dosimetria da pena (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria da pena, em consonância com o artigo 59 do Código Penal e à vista da Folha de Antecedente e Certidão de Distribuição Criminal carreadas (fls. 90/112 e 113/123), observo que o réu, além de estar respondendo por delito de furto (Processo nº 0001597-92.2018.8.26.0480 - fls. 113) e estelionato (Processo nº 0002841-51.2017.8.26.0482 - fls. 120), já foi condenado definitivamente pela prática dos crimes de ameaça no âmbito de violência doméstica (Processo nº 00112268-52.2010.8.26.0482 - fls. 116/117) e estelionato (Processo nº 0000084-71.1997.8.26.0627 - fls. 121).

Os motivos e as circunstâncias da conduta não se afastam do normal para este tipo de crime, e não há informações relevantes sobre sua conduta social.

Assim sendo, fixo a pena-base em patamar superior ao mínimo, com este majorado em 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu é multirreincidente (art. 61, I, CP), dada as condenações definitivas ostentadas (Processos nº0011837-13.2013.8.26.0482 - fls. 115/116; 0017278-09.8.26.0482 - fls. 117; 0019831-29.2012.8.26.0482 - fls. 118; 0025287-91.2011.8.26.0482 - fls. 118; e 0000271-77.2015.8.26.0553 - fls. 120/121), de modo que agravam-se as penas em 1/3 (um terço), passando-as para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a considerar.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, tendo em vista o fato do réu ostentar maus antecedentes e ser plurirreincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão, por crime patrimonial, em regime fechado (“ex vi” fls. 115/116), e voltado a delinquir, tudo a evidenciar que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão.

Corroborando com o sobredito entendimento é a jurisprudência atual deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO A RESIDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA, SEMPRE QUE OUVIDA – ALEGAÇÃO PRECLUSA, NULIDADE DE “ALGIBEIRA” – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO – OS MAUS ANTECEDENTES E A MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM OS ACRÉSCIMOS E O REGIME FECHADO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO” (negritei)

(Apelação Criminal 0012635-62.2016.8.26.0451; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2022).

“Apelação Criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros da ofendida e do policial militar. Apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do apelante. Condenação mantida. Penas aplicadas com acuidade, sem necessidade de qualquer reparo. Majorante atinente ao repouso noturno bem delineada. Regime fechado adequado, tendo em conta os maus antecedentes, devidamente valorados, e a recidiva. Desprovemento”. (negritei)

(Apelação Criminal 1506927-12.2019.8.26.0625; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022).

Por não preencher o requisito subjetivo (maus antecedentes e multirreincidência), o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03 aditada as fls. 361), para CONDENAR o réu ALEXANDRE DOS REIS PICCININ, qualificado a fls. 40, nascido aos 29.03.1977, natural de Barueri/SP, filho de Irineu Piccinin e Cleusa dos Reis, inscrito no RG nº 29.353.840-02, pela prática do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado a contar dos fatos (15.04.2017).

Ausentes, a luz do contexto dos autos, os requisitos da prisão preventiva, faculto ao réu recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando que o aparelho celular não foi recuperado, fixo, com lastro no artigo 387, IV, CPP, à vista do quanto apurado por meio do Auto de Avaliação Indireta (fls. 48) e afirmado em Juízo pela vítima (fls. 356/357), o valor de indenização em R\$ 800,00 (oitocentos reais).

Cientifique-se a vítima, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Público.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 29 de setembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA